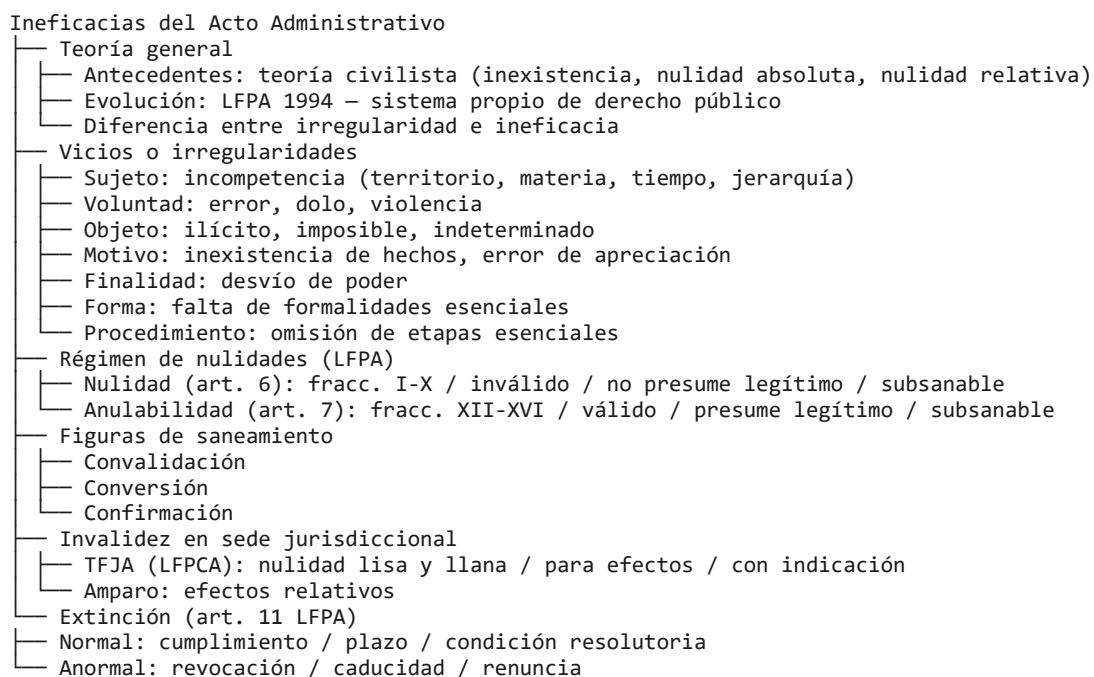


UNIDAD 7. INEFICIACIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 7

INEFICIACIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** la teoría general de las ineficacias del acto administrativo, distinguiéndola de la teoría civilista de las nulidades y explicando su evolución en el derecho mexicano.
- **Identificar:** los vicios o irregularidades que pueden afectar cada elemento del acto administrativo (sujeto, objeto, motivo, finalidad, forma, procedimiento).
- **Analizar:** el régimen de nulidad y anulabilidad previsto en los artículos 3, 6 y 7 de la LFPA, contrastando sus supuestos de procedencia y efectos.

- **Distinguir:** las figuras de saneamiento del acto administrativo: convalidación, conversión y confirmación.
- **Evaluar:** las diferencias entre la invalidez declarada en sede administrativa y la declarada en sede jurisdiccional (TFJA y amparo).
- **Explicar:** las causas de extinción normal y anormal del acto administrativo conforme al artículo 11 de la LFPA.
- **Diferenciar:** la nulidad de la revocación del acto administrativo, identificando sus distintos presupuestos, efectos y autoridades competentes.

Competencias a desarrollar

- **Análisis de validez:** Capacidad para identificar vicios en los elementos del acto administrativo y determinar la consecuencia jurídica correspondiente (nulidad, anulabilidad o inexistencia).
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar y motivar la impugnación de actos administrativos con base en el régimen de nulidades de la LFPA.
- **Interpretación normativa:** Habilidad para aplicar los artículos 3, 5 al 11 de la LFPA y los criterios jurisprudenciales relevantes en materia de ineficacias.
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar críticamente el sistema de nulidades administrativas mexicano, sus contradicciones (acto nulo pero subsanable) y sus diferencias con el derecho privado.

Teoría general de las ineficacias: evolución y concepto

La teoría de las ineficacias del acto administrativo es, según el Diccionario de Rafael Martínez, «uno de los capítulos más difíciles del derecho público» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Irregularidades e ineficacias del acto administrativo»). La dificultad radica en que, durante décadas, la doctrina mexicana intentó aplicar al acto administrativo la teoría de las nulidades del derecho privado (inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa), sin considerar que el acto administrativo es un acto jurídico de derecho público cuya naturaleza, efectos y fines son radicalmente distintos (Hamdan, Tema IX).

>  Hamdan Amad, quien participó en la elaboración de la LFPA, relata que antes de su expedición en 1994, «diversos autores necesariamente hacían alusión a la teoría de las ineficacias del acto jurídico en general, intentando aplicar al acto administrativo la teoría de las nulidades del acto jurídico de derecho privado, situación que es incorrecta, por ser el acto administrativo un acto jurídico de derecho público cuya naturaleza, efectos y fines son distintos» (Hamdan, Tema IX, p. 127).

El derecho privado distingue entre: inexistencia (falta de un elemento esencial, no produce efecto alguno, es imprescriptible), nulidad absoluta (acto contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, puede invocarse por cualquier interesado, es imprescriptible y no es convalidable) y nulidad relativa (acto anulable por vicio del consentimiento, falta de forma o incapacidad, solo puede invocarse por los afectados, es prescriptible y confirmable).

Sin embargo, en derecho administrativo este esquema resultaba inaplicable. >  Como señala Martínez Morales, «las llamadas nulidades en el derecho administrativo resultan ser un punto complejo de nuestra disciplina, en el que hay gran confusión doctrinaria y legislativa, ya sea por pretender calcar las instituciones que en derecho civil existen en este renglón, o bien, porque se desarrollan teorías propias que no son totalmente aceptadas ni resuelven del todo el problema práctico» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Nulidad del acto administrativo»).

En derecho comparado existen clasificaciones más detalladas. La Argentina, por ejemplo, califica las nulidades según el elemento ausente o irregular: i) grosera, cuando el acto lo emite un órgano que carece de competencia constitucional; ii) grave, cuando corresponde a otra institución de manera clara (ineficacia absoluta); iii) leve, cuando corresponde a la misma secretaría pero a distinto órgano (anulabilidad subsanable); y iv) levisima, cuando el vicio es interno del mismo órgano (no produce ineffectia) (Hamdan, Tema IX).

En México, la LFPA de 1994 vino a simplificar el sistema, abandonando deliberadamente la figura de la inexistencia y estableciendo solo dos categorías: nulidad y anulabilidad. Hamdan Amad señala que en el proyecto original se incluía la inexistencia jurídica del acto emitido por un «usurpador», así como por un órgano constituido ilegalmente, previendo que fuera imprescriptible; sin embargo, «en la discusión y aprobación del proyecto se eliminó la figura de la inexistencia jurídica de los actos administrativos, para establecer un plazo de 45 días para impugnar los mismos» (Hamdan, Tema IX, p. 129). No obstante, algunos autores como Gabino Fraga sostienen que la inexistencia es «una necesidad lógica» que opera cuando el acto carece de sus elementos esenciales, como falta de voluntad, de objeto o de competencia absoluta (citado en Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XII, p. 160).

Irregularidades e ineffectias: precisiones conceptuales

Definición: Definición

Martínez Morales aclara: «Un acto es irregular cuando no ha sido elaborado conforme a las reglas correspondientes, o sea, cuando son defectuosos uno o más de sus elementos o requisitos. La ineffectia se refiere a la falta de realización de un acto, es decir, no producir los efectos para los cuales se creó» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Irregularidades e ineffectias del acto administrativo»).

Un acto puede ser irregular pero eficaz, si los afectados no lo impugnan y el acto se consume normalmente. A la inversa, un acto perfectamente regular puede ser ineffectio si carece de algún presupuesto de eficacia (como la notificación). La ineffectia puede ser total o parcial (Martínez Morales, Diccionario).

>  Como aclara Fernández Ruiz, «la teoría de las nulidades, ampliamente desarrollada en las normas de derecho privado, como es el caso de los códigos civiles, necesita de una profunda revisión en el ámbito del derecho público, en virtud de los fines que persigue el Estado y las múltiples situaciones que enfrenta cotidianamente la administración pública en sus relaciones con los administrados. En razón de lo anterior, algunos autores prefieren hablar de las irregularidades e ineffectias del acto administrativo, y no propiamente de la nulidad y anulabilidad como categorías globales» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XI, p. 188).

Vicios o irregularidades del acto administrativo según los elementos

Tanto la LFPA como la doctrina clasifican los vicios según el elemento del acto que afectan. El análisis de cada vicio es fundamental para determinar la consecuencia jurídica que produce.

Vicios en el sujeto

Roldán Xopa divide los vicios en el sujeto en tres categorías: vicios en la competencia, en el funcionario y en la voluntad (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 363).

a) **Vicios en la competencia.** La competencia es la medida de la potestad atribuida a cada órgano. Puede viciarse por:

- Incompetencia por territorio: cuando el órgano actúa fuera del ámbito territorial de validez de su competencia.
- Incompetencia por materia: cuando el órgano actúa en un ámbito material ajeno a sus atribuciones.

- Incompetencia por tiempo: cuando la autoridad actúa habiendo fenecido el plazo de su encargo.
- Incompetencia por jerarquía: cuando un órgano inferior ejerce competencias reservadas al superior, o viceversa.
- Ausencia absoluta de competencia (*ultra vires*): cuando actúa un órgano o persona que carece por completo de competencia, como un usurpador.

b) **Funcionario de hecho.** Se presenta cuando el servidor público no ha sido regularmente designado, pero el órgano actúa dentro de su competencia. La doctrina considera que este es un vicio no invalidante, pues lo relevante es que la función se haya ejercido dentro de las atribuciones del órgano. Funcionario parcial es aquel que actúa estando impedido legalmente.

c) **Vicios en la voluntad.** Roldán Xopa distingue entre vicios objetivos y subjetivos (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 365):

- Vicios objetivos: en actos colegiados (falta de sesión, quórum o votación); en actos complejos (falta de participación de alguno de los órganos intervinientes); actos que requieren autorización, aprobación o ratificación y se emitieron sin ellas.
- Vicios subjetivos: error (discordancia entre la voluntad real y la declarada); dolo (artificio, argucia, maquinación o simulación); violencia (coacción física o moral sobre el funcionario).

Vicios en el objeto

El objeto del acto administrativo debe ser lícito, cierto, determinado o determinable y posible física y jurídicamente (LFPA art. 3, fracc. II). Si el objeto es ilícito, imposible o indeterminado, el acto adolece de un vicio que produce su nulidad.

Vicios en el motivo

El motivo o causa del acto administrativo son las consideraciones de hecho y de derecho que lo justifican. Martínez Morales identifica los siguientes vicios: a) inexistencia de los hechos o el derecho que origina el acto; b) error en la apreciación de los hechos o el derecho; c) falta de adecuación entre los motivos aducidos y el derecho aplicado.

Importante

La falta total de fundamentación y motivación constituye un vicio particularmente grave, pues vulnera directamente el artículo 16 constitucional.

Vicios en la finalidad: el desvío de poder

El desvío de poder (*détournement de pouvoir*) es el vicio que afecta el elemento teleológico del acto. Se produce cuando la autoridad persigue un fin distinto al previsto por la ley. >  Roldán Xopa lo explica así: «La finalidad del acto se determina juzgando el cumplimiento de sus fines de interés público. El desvío de poder, como vicio, puede analizarse no solo en la intención del funcionario, sino también desde una perspectiva objetiva, determinando si el acto, a pesar de las intenciones del funcionario, se aparta del fin normativo» (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 366).

Vicios en la forma

La forma es el modo de exteriorización de la voluntad administrativa. El artículo 3, fracción IV de la LFPA exige que el acto «conste por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida». Los vicios formales pueden ser:

- Vicios esenciales o constitutivos: cuando se omite la forma escrita, la firma autógrafa o la mención del órgano emisor.

- Vicios no esenciales o accidentales: cuando se omite algún requisito formal secundario (fecha, lugar, sello).

Vicios en el procedimiento

El procedimiento administrativo es el conjunto de formalidades y trámites que deben observarse antes de emitir el acto. Su omisión total o parcial puede viciar el acto. La jurisprudencia ha establecido que no cualquier irregularidad procedimental invalida el acto: solo aquellas que afectan las defensas del particular o el debido proceso.

El régimen de nulidades en la LFPA

La LFPA distingue dos grados de ineficacia: la nulidad (artículo 6) y la anulabilidad (artículo 7), conforme a la clasificación de los elementos y requisitos del artículo 3.

Nulidad (artículo 6 LFPA)

Procede cuando se omite o es irregular cualquiera de los elementos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3: competencia (I), objeto (II), finalidad de interés público (III), forma escrita y firma autógrafa (IV), fundamentación y motivación (V), sujeción al procedimiento administrativo (VII), ausencia de error sobre el objeto, causa o motivo o el fin (VIII), sin dolo o violencia (IX) y mención del órgano del cual emana (X). Las fracciones VI y XI están derogadas, por lo que no integran ninguno de los dos regímenes.

Los efectos de la nulidad son: 1) invalidez del acto; 2) pérdida de presunción de legitimidad; 3) subsanabilidad; 4) no obligatoriedad para el particular; 5) deber de oposición del servidor público; 6) efectos retroactivos.

>  Hamdan Amad critica la calificación del acto nulo como «subsancable», pues «si es emitido por una autoridad incompetente o es un defecto no subsancable, el acto será otro» (Hamdan, Tema IX, p. 132).

Anulabilidad (artículo 7 LFPA)

Procede cuando se omite o es irregular alguno de los requisitos previstos en las fracciones XII a XVI del artículo 3: error en datos de identificación (XII), lugar y fecha (XIII), oficina del expediente (XIV), recursos procedentes (XV), decisión expresa de todos los puntos (XVI).

Los efectos de la anulabilidad son inversos a los de la nulidad: 1) validez del acto; 2) presunción de legitimidad y ejecutividad; 3) subsanabilidad; 4) efectos retroactivos del saneamiento.

El problema del acto inexistente en la LFPA

La LFPA eliminó deliberadamente la figura de la inexistencia. Sin embargo, la doctrina mayoritaria —siguiendo a Gabino Fraga— sostiene que la inexistencia opera «como una necesidad lógica» cuando el acto carece de sus elementos esenciales.

Roldán Xopa señala que el acto inexistente no requiere declaración formal de nulidad porque «no ha nacido jurídicamente», y el particular puede desconocerlo sin necesidad de impugnación previa. Sin embargo, la desaparición de la inexistencia como categoría expresa en la LFPA responde a razones prácticas: se prefirió que todos los actos tuvieran un régimen de impugnación con plazos ciertos (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 372).

Vicios no invalidantes y conservación del acto administrativo

No toda irregularidad produce la nulidad o anulabilidad del acto. Existen vicios no invalidantes —también llamados irregularidades no esenciales— que permiten la conservación del acto. Roldán Xopa explica: «Cuando un acto está viciado pero presenta los requisitos imprescindibles para alcanzar su fin o no dé lugar a la indefensión de los interesados, no lleva aparejada la invalidez, en cuyo caso el acto se conserva» (Roldán Xopa, Cap. 10, p. 373).

Convalidación, conversión y confirmación

Convalidación. Es el saneamiento del acto viciado mediante la corrección del defecto que lo afecta. Opera retroactivamente. La LFPA la prevé implícitamente al señalar que tanto el acto nulo como el anulable son subsanables (arts. 6 y 7).

Conversión. Es una figura por la cual un acto administrativo viciado puede transformarse en otro acto distinto pero válido, si contiene los elementos esenciales de este último.

Confirmación. Es el acto por el cual la autoridad ratifica un acto cuyos vicios han sido subsanados o han prescrito.

Invalidez en sede jurisdiccional

Invalidez ante el TFJA

La ley del procedimiento contencioso administrativo prevé los tipos de sentencia que puede dictar el Tribunal: a) **Nulidad lisa y llana:** se declara la nulidad total del acto impugnado, con efectos retroactivos. b) **Nulidad para efectos:** se declara la nulidad pero se ordena a la autoridad dictar uno nuevo corrigiendo los vicios. c) **Nulidad con indicación expresa:** se indica cómo deberá dictar la nueva resolución. d) **Nulidad para el reconocimiento de un derecho:** se reconoce al demandante un derecho subjetivo.

Invalidez en el juicio de amparo

El amparo protege a los particulares contra actos de autoridad que violan derechos humanos. La sentencia de amparo, cuando es protectora, tiene por efecto que el acto administrativo quede sin efectos en relación con el quejoso, pero no declara la nulidad erga omnes (principio de relatividad).

Extinción del acto administrativo

El artículo 11 de la LFPA enumera seis causas de extinción, que la doctrina clasifica en normales u ordinarias y anormales o extraordinarias.

Extinción normal u ordinaria

I. Cumplimiento de su finalidad (art. 11, fracc. I). Cuando el objeto que se propone el acto se ha realizado íntegramente.

II. Expiración del plazo (art. 11, fracc. II). Cuando el acto fue emitido con un plazo determinado y éste ha vencido.

III. Falta de realización de la condición o término suspensivo (art. 11, fracc. III). Cuando la formación del acto está sujeta a una condición y ésta no se realiza.

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria (art. 11, fracc. IV). Cuando el acto se extingue por la realización de un evento futuro e incierto previsto en el propio acto.

Extinción anormal o extraordinaria

V. Renuncia del interesado (art. 11, fracc. V). Procede cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio del particular y no sea en perjuicio del interés público.

VI. Revocación por interés público (art. 11, fracc. VI). La revocación es el acto administrativo unilateral de la autoridad que lo creó y posteriormente lo deja sin efectos legales por un motivo superveniente previsto en la ley (Hamdan, Tema X, p. 141).

La diferencia fundamental entre nulidad y revocación es:

Aspecto	Nulidad	Revocación
Origen	Acto viciado desde su nacimiento	Acto válido y regular
Efectos temporales	Ex tunc (retroactivos)	Ex nunc (hacia futuro)
Declaración	Administrativa o judicial	Solo administrativa
Actos afectables	Cualquier acto	Solo actos de tracto sucesivo
Fundamento	Ilegalidad o irregularidad	Interés público sobrevenido

La declaración de nulidad y el juicio de lesividad

Cuando la autoridad descubre, después de emitir un acto favorable al particular, que dicho acto está viciado de nulidad, la solución es el juicio de lesividad, mediante el cual la administración demanda ante el TFJA su propio acto, solicitando su nulidad (Hamdan, Tema X, p. 144).

Doctrina comparada

Tema	Roldán Xopa (ITAM)	Jorge Fernández Ruíz (Edo. Méx. 2023)	Fauzi Hamdan Amad (ELD 2015)
Concepto de ineficacia	Distingue entre invalidez en sede administrativa (LFPA) e invalidez en sede jurisdiccional (TFJA y amparo)	Prefiere hablar de "irregularidades e ineficacias" en lugar de nulidades	Distingue entre extinción normal (prevista ab initio) y anormal (imprevisible)
Nulidad vs. anulabilidad	Nulidad: fracc. I-X. Anulabilidad: fracc. XII-XVI. Critica la subsanabilidad del acto nulo (p. 370)	Reconoce los grados: inexistencia, nulidad y anulabilidad. Sostiene que la inexistencia opera como "necesidad lógica"	Explica el sistema de la LFPA: nulidad (art. 6), anulabilidad (art. 7). Propone que el acto inexistente es un hecho administrativo
Revocación	Procede cuando lo exija el interés público. Tiene límite en los derechos adquiridos	Distingue entre revocación por legalidad y por oportunidad. Efectos ex nunc	Diferencia nítida entre nulidad y revocación (p. 142-143)
Desvío de poder	Vicio que involucra la finalidad. Puede analizarse desde perspectiva objetiva	Se relaciona con el principio de proporcionalidad, buena fe y confianza legítima	El fin es el elemento más importante del acto

Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)

Artículo 3 (fracciones I a XVI):

Corazón normativo de la unidad. La distinción entre fracciones I-X (elementos esenciales) y XII-XVI (requisitos de validez) determina si el vicio produce nulidad o anulabilidad.

 Artículo 5:

Regla general que conecta la ausencia o vicio de los elementos con sus consecuencias jurídicas.

 Artículo 6:

Nulidad del acto administrativo. Efectos: invalidez, pérdida de presunción de legitimidad, subsanabilidad (controvertido), no obligatoriedad, deber de oposición, efectos retroactivos.

 Artículo 7:

Anulabilidad del acto administrativo. Efectos: validez, presunción de legitimidad, subsanabilidad, efectos retroactivos del saneamiento.

 Artículo 8:

Presunción de legitimidad iuris tantum del acto administrativo.

 Artículo 9:

Distingue entre validez y eficacia. La notificación es constitutiva de la eficacia.

 Artículo 11:

Causas de extinción del acto administrativo (seis fracciones).

 Artículo 17:

Silencio administrativo.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Artículo 16:

Fundamento constitucional de la nulidad por falta de fundamentación y motivación.

 Artículo 27 CPEUM:

«Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.»
Fundamento constitucional de la expropiación y límite de la potestad de la administración sobre la propiedad privada.

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA)

 La LFPCA regula, entre otros aspectos, los tipos de sentencia que puede dictar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los plazos para el cumplimiento de sus fallos

Consúltala directamente para los numerales precisos.

Esquema de síntesis

1. TEORÍA GENERAL

Acto administrativo: declaración unilateral de la AP en ejercicio de potestad pública

Regularidad = todos los elementos y requisitos

Irregularidad = defecto en uno o más elementos o requisitos

Ineficacia = el acto no produce sus efectos típicos

2. VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR ELEMENTO

Sujeto: incompetencia (territorio, materia, tiempo, jerarquía) / funcionario de hecho o parcial

Objeto: ilícito, imposible, indeterminado

Motivo: inexistencia de hechos, error de apreciación, inadecuación

Finalidad: desvío de poder

Forma: falta de escrito, firma, órgano emisor

Procedimiento: omisión de etapas esenciales

3. RÉGIMEN DE NULIDADES (LFPA)

NULIDAD (art. 6): fracc. I-X → inválido, no legítimo, no ejecutable → subsanabilidad controvertida → ex tunc

ANULABILIDAD (art. 7): fracc. XII-XVI → válido, legítimo, ejecutable → subsanable → retroactivo

4. FIGURAS DE SANEAMIENTO

Convalidación: corrección del vicio (retroactiva)

Conversión: acto viciado → acto distinto válido

Confirmación: ratificación del acto saneado

5. INVALIDEZ EN SEDE JURISDICCIONAL

TFJA: nulidad lisa y llana / para efectos / con indicación expresa / reconocimiento de derecho

Amparo: efectos relativos (solo al quejoso)

6. EXTINCIÓN (art. 11 LFPA)

Normal: cumplimiento (I) / plazo (II) / condición suspensiva (III) / condición resolutoria (IV)

Anormal: renuncia (V) / revocación (VI) / caducidad / rescate

7. NULIDAD vs. REVOCACIÓN

Nulidad: acto nace viciado → ex tunc → declara admin. o judicial

Revocación: acto nace válido → ex nunc → solo administrativa